

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5390/2538

ปลัดเมืองพัทยา
นาย เอก อมรชัยกิจ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, มาตรา 42

แม้อาคารที่จำเลยผู้เช่าก่อสร้างขึ้นอยู่ในที่ดินราชพัสดุและอาคารดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงการคลังผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุแต่เมื่อจำเลยเป็นผู้ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมิได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนได้จำเลยจะอ้างว่าไม่มีหน้าที่ต้องรื้อถอนหาได้ไม่

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เป็น เจ้าของ และ เป็น ผู้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก พืพาท โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จึง ขอให้ บังคับจำเลย รื้อถอน อาคาร ดังกล่าว หาก จำเลย ไม่ยอม รื้อถอน ก็ ขอให้ โจทก์เป็น ผู้ รื้อถอน เอง โดย ค่าใช้จ่าย ของ จำเลย

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย รื้อถอน อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กเลขที่ 500 หมู่ ที่ 4 ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว

13.5 เมตร สูง 10.5 เมตร หาก จำเลย ไม่ยอมรื้อถอน ให้ โจทก์ เป็น ผู้ รื้อถอน ได้
เอง ตาม มาตรา 40, 41 และ 42 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522
โดย ให้ จำเลย เป็น ผู้ ออกค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง รับฟัง เป็น ยุติ ได้ว่าเดิม จำเลย เช่า อาคาร
เรือน ไม้ ของ ที่ราชพัสดุ จาก นายอำเภอ บางละมุงตั้งแต่ ปี 2517 เป็น การ เช่า ปี
ต่อ ปี ปรากฏ ตาม สัญญาเช่า อาคาร ราชพัสดุเอกสาร หมายเลข จ. 2 ถึง จ. 18 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยรื้อ อาคาร เรือน ไม้ แล้ว ก่อสร้าง เป็น อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยไม่ได้ ขออนุญาต ต่อ โจทก์ ใน ฐานะ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น
และ ไม่ได้ แจ้งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ผู้มีอำนาจหน้าที่ จัดการ ที่ราชพัสดุดัง
กล่าว ทราบ เมื่อ เจ้าพนักงาน ของ โจทก์ ตรวจ พบ ว่า จำเลย กำลัง ก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว จึง รายงาน ให้ โจทก์ ทราบ โจทก์ มี คำสั่ง ให้ จำเลยระงับ การ ก่อสร้าง
และ รื้อถอน อาคาร ดังกล่าว จำเลย ทราบ คำสั่ง แล้วแต่ ได้ ดำเนินการ ก่อสร้าง
ต่อไป จน แล้ว เสร็จ โจทก์ แจ้งความ ดำเนินคดีอาญา แก่ จำเลย เมื่อ ถูก ฟ้อง ต่อ
ศาล จำเลย ให้การรับสารภาพศาลชั้นต้น พิพากษา ลงโทษ ปรับ จำเลย เป็น เงิน
25,000 บาท ปรากฏ ตามสำเนา คำพิพากษา เอกสาร หมายเลข จ. 27 คดีถึงที่สุด แล้ว

พิเคราะห์ แล้ว ที่ จำเลย ฎีกา ว่า อาคาร ที่ จำเลย ก่อสร้าง ขึ้นตกเป็น ของ
กระทรวงการคลัง ผู้ให้เช่า ตาม สัญญาเช่า อาคาร ราชพัสดุข้อ 7 และ ข้อ 8 จำเลย
ไม่มี หน้าที่ ต้อง รื้อถอน นั้น เห็นว่าแม้ อาคาร ที่ จำเลย ก่อสร้าง ขึ้น อยู่ ใน ที่ดิน

ราชพัสดุ และ แม้ จะ พัง ว่าอาคาร ดังกล่าว ตกเป็น ของ กระทรวงการคลัง ดัง ที่
จำเลย ฎีกา แต่ อาคารดังกล่าว ก็ มิใช่ อาคาร ที่ ได้รับ การ ยกเว้น ไม่ต้อง ขอ
อนุญาต ก่อสร้างต่อ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ตาม ที่ ระบุ ไว้ ใน ข้อ 1 แห่ง กฎ
กระทรวง มหาดไทยฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ซึ่ง ออก ตาม ความใน พระราชบัญญัติ
ควบคุม อาคารพ.ศ. 2522 เมื่อ จำเลย ก่อสร้าง โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จาก เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ก็ เป็น การ ก่อสร้าง โดย ผิดแผน พระราชบัญญัติ ควบคุม อา
าคารพ.ศ. 2522 มาตรา 21 เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ย่อม มีอำนาจ สั่ง ให้ จำเลยซึ่ง เป็น
ผู้ก่อสร้าง รื้อถอน อาคาร นั้น ได้ ตาม มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
จำเลย จะ อ้างว่า ไม่มี หน้าที่ ต้อง รื้อถอนดัง ที่ จำเลย ฎีกา หาได้ไม่ ศาลล่าง ทั้ง
สอง พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา จำเลยฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ